〈지침서식 제9-14호〉

해외직접투자사업 청산 및 대부채권 회수보고서

□ 청산 □ 대부채권 회수

1. 투자자 현황

(담당자명 : 전화번호 :)

상 호 또는 성 명		사업자(주민)등록번호	
소 재 지(주 소)			

2. 현지법인에 관한 사항

현 지 법 인 명			
소 재 지(주 소)			
법 인 형 태	□ 법인 □ 개인기업 □ 기타 □ 해외자원개발사업	납 입 자 본 금	
투 자 형 태[주1)]	□ 단독투자 □ 공동투자 □ 합작투자(한국 측 투자비율 : %)		

주1) "공동투자"라 함은 국내투자자와 공동으로 투자하는 경우를 의미하며 "합작투자"라 함은 비거주자와 합작으로 투자하는 경우를 의미함.

3. 대부금 회수 내역

		일자	원금
대부금액			
회수금액	기 회수금액		
	금회 회수금액		
잔액			

4. 잔여자산 회수 내역

가. 해산개시일(해산등기일) : 청산종료일 :

나. 청산등기일 현재의 재산상황

(단위 :)

자 산	금 액	부채 및 자본	금 액
유 동 자 산		유 동 부 채	
투자및기타자산		고 정 부 채	
고 정 자 산		이 연 부 채	
이 연 자 산		자 본 금	
		잉 여 금	
계	(US$)	계	(US$)

* 환산율 : US$ 1=

다. 청산손익(해산일로부터 청산종료일까지의 손익) :

라. 회수되어야 할 재산[("나"의 순재산액±"다")×한국측 투자비율] :

마. 회수재산 내역

(단위 :)

구 분 / 회수일자	회수재산의 종류	금 액	비 고
계			

주)금액단위가 US$이외인 경우는 US$에 의한 환산액을 비고란에 기입할 것

바. 회수가 불가능한 재산이 있을 경우 그 내역 및 사유 :

5. 첨부서류

가. 청산인 경우

- 등기부등본 등 청산종료를 입증할 수 있는 서류
- 청산손익계산서 및 잔여재산 분배전의 대차대조표
- 잔여재산(증권의 전부 양도인 경우에는 양도대금) 회수에 대한 외국환은행의 외화매입증명서(송금처 명기), 또는 현물회수의 경우 세관의 수입신고필증

나. 대부채권 회수인 경우

- 외환매입 또는 예치증명서(송금처 명기)

※ 1) 본 보고서는 국내회수 후 즉시 보고하여야 함. 다만, 해외에서 인정된 자본거래로 전환하는 경우에는 전환전에 보고할 것

해외직접투자사업 청산 및 대부채권 회수보고 관련 유의사항

1. 청산 즉시 잔여재산 또는 원리금을 지정거래외국환은행을 통해 회수하고, 회수 즉시 신고기관의 장에게 청산보고를 해야 함. 다만, 해외직접투자자가 잔여재산을 즉시 국내로 회수하는 것이 불가능하다고 신고기관이 인정하는 경우에는 분할하여 회수할 수 있음

2. 비거주자에게 지분 전액 매각은 청산절차에 준하여 보고해야 함

3. 청산보고서 내용과 첨부서류 내용이 일치해야 함

4. 청산보고서를 제출할 경우에는 청산시 회수자금을 증빙할 수 있는 서류를 함께 제출해야 함

5. 청산 후 분배잔여재산을 외국에서 외국환거래규정에 의해 인정된 자본거래를 하고자 하는 경우에는 청산자금을 국내로 회수하지 않고 청산 보고를 한 후 해외에서 운용 가능함

6. 잔여재산을 회수하지 않거나 청산보고를 하지 않은 경우 형사벌칙 또는 과태료 등 행정처분을 받을 수 있음

※ 주요항목 기재 요령

- 해산개시일 : 현지법인 해산을 의결하고 현지국의 법원에 해산등기를 한 날

- 청산종료일 : 해산등기 후 잔여재산을 현금화하여 투자 지분율에 따라 현금 수취를 종료한 날

- 청산등기일 현재의 재산상황 : 해산등기일 현재의 요약대차대조표를 기준으로 작성

- 청산손익 : 해산개시일로부터 청산종료일까지의 손익

- 회수되어야 할 재산 : 요약대차대조표상의 순재산액(자산총액-부채총액)±청산손익)×한국 측 투자비율

- 회수재산내역 : 회수일자 별 회수재산의 종류 및 금액